يفسد له الهواء فتفسد به الامزجة والابدان وقال عياض هو قروح تخرج من المغابن وغيرها لا يلبث صاحبها وتعم اذا ظهرت وفي شرح مسلم واما الطاعون فوباء معروف وهو بثر وورم مؤلم جدا يخرج مع لهب وسواد ما حوله ويخضر ويحمر حمرة بنفسجية ويحصل معه خفقان القلب (ببلده) أي بلد المعطى وأشار للرابع بقوله (أو قدم للقتل) سواء أريد قتله لقصاص أو غيره لان التهديد بالقتل جعل اكراها يمنع وقوع الطلاق وصحة البيع ولولا الخوف لم تثبت هذه الاحكام واشار للخامس بقوله (أو حبس له) أي للقتل قال في الانصاف حكم من حبس للقتل حكم من قدم ليقتص منه انتهى وأشار للسادس بقوله (أو جرح جرحا موحيا) أي مهلكا مع ثبات عقله لانه مع عدم ثبات عقله لا حكم لعطيته بل ولا لكلامه وحيث كان عقله ثابتا كان حكمه حكم المريض والسابع من أسر عند من عادته القتل والثامن الحامل عند الطلق مع ألم حتى تجوز من نفاسها (فكل من أصابه شئ من ذلك ثم تبرع ومات نفذ تبرعه بالثلث) أي ثلث ماله عند الموت لا عند العطية (فقط للاجنبي فقط وان لم يمت) من مرضه المخوف (ف) تصرفه (ك) تصرف (الصحيح)

(كتاب) يذكر فيه مسائل من أحكام (الوصايا)

الوصية لغة عبارة عن الامر لقوله تعالى ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب وشرعا الامر بالتصرف بعد الموت وبمال التبرع به بعد الموت (تصح الوصية من كل) انسان (عاقل لم يعاين الموت) قاله في الكافي قال في الفروع وفاقا للشافعي قال لانه لا قول له والوصية قول ولنا خلاف هل تقبل التوبة ما لم يعاين الملك أو ما دام مكلفا أو ما لم يغرغر فيه أقوال (ولو) كان الموصي (مميزا) والمراد يعقل الوصية لانها تصرف تمحض نفعا للصغير فصح منه كالاسلام والصلاة (أو سفيها) بمال فانها تصح لانها تمحضت نفعا له من غير ضرر فصحت منه كعباداته (فتسن الوصية (بخمس) مال (من ترك خيرا وهو) أي الخير (المال الكثير عرفا) قال في الانصاف يعني في عرف الناس على الصحيح من المذهب انتهى فعلى هذا لا يتقدر بشئ (وتكره) الوصية (لفقير) أي منه اذا كان (له ورثة) قال في الفروع وتكره لفقير قال جماعة له وارث محتاج وتصح ممن لا وارث له بجميع ماله (وتباح له) أي للفقير (ان كانوا) أي ورثته (أغنياء وتجب) الوصية (على من عليه حق بلا بينة وتحرم) الوصية (على من له وارث) غير زوج أو زوجة (بزائد على الثلث) لاجنبي (ولو ارث بشئ) مطلقا ولا فرق في ذلك بين وجود الوصية في حال صحة الموصي أو مرضه (وتصح) هذه الوصية المحرمة (وتقف على اجازة الورثة) لان المنع من ذلك انما هو لحق الورثة فاذا رضوا باسقاطه جاز (والاعتبار بكون من وصى) له وصية (أو وهب له) من قبل مريض هبة (وارثا أو لا عند الموت) أي موت الموصي فمن أوصى لاحد اخوته ثم حدث له ولد صحت الوصية للموصى له لانه عند الموت ليس بوارث ومن أوصى لاخيه بشئ وله ولد فمات قبله وقفت على اجازة بقية الورثة (و) الاعتبار (بالاجازة) للوصية من قبل الورثة (أو الرد) منهم (بعده) أي بعد الموت وما قبل ذلك من رد أو اجازة لا عبرة به قال في الانصاف فهذا المذهب (فان امتنع الموصى له بعد موت الموصي من القبول ومن الرد حكم عليه بالرد وسقط حقه) من الوصية (وان قبل) الموصى له الوصية (ثم رد) الوصية (لزمت ولم يصح